



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 Reg. Delibere	Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile su ricorso della International Factors Italia SPA – Atto di indirizzo.
Del 05/12/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **05** Del mese di **Dicembre**

Alle ore **15,00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI**
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI**

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che la International Factors Italia SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha stipulato con la Banca Farmafactoring SPA (oggi BFF Bank SPA) un contratto per la gestione e il recupero, giudiziale e stragiudiziale, di tutti i crediti dalla stessa acquistati pro soluto dalla Società Edison Energia ;

che International Factors Italia SPA ha costituito in mora il Comune di Squillace, intimando il pagamento della somma di Euro 13.376,37, oltre interessi;

che, non avendo il Comune di Squillace provveduto al predetto pagamento, la International Factors Italia SPA, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale Civile di Catanzaro affinché la predetta Autorità giudiziaria , ingiunga al Comune di Squillace, di pagare immediatamente in favore della ricorrente, la somma complessiva di Euro 13.376,37, oltre interessi di mora, oltre il compenso del procedimento monitorio;

che il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile ha ingiunto al Comune di Squillace il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 13.376,37, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento de quo, che liquida in complessivi Euro 782,50, di cui Euro 145,50 per esborsi, Euro 70,00 per spese notarili ed Euro 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;

Valutato *che il Comune di Squillace debba proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso, affinché il Comune di Squillace proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile, su ricorso della International Factors Italia SPA, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

